HĐ thương mại quốc tế cung cấp ớt chuông tươi

thương mại điện tử (Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội)



messages.pdf_cover_qr_code_label

messages.downloaded_by
messages.studocu_not_sponsored_or_endorsed_by_college

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CUNG CẤP ỚT CHUÔNG TƯƠI

Số: 001/HD-CC-2025

Ngày: 07 tháng 10 năm 2025

Hợp đồng được lập tại: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giữa các bên sau đây:

Bên Bán (Nhà cung cấp): Công ty TNHH Nông Sản Việt

Trụ sở: Số 123 Đường ABC, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Quốc tịch: Việt Nam

Mã số thuế: 0101234567

Email: info@nongsanviet.com

Đại diện pháp luật: Ông Nguyễn Văn A

Chức vụ: Giám đốc

Bên Mua (Nhà nhập khẩu): Công ty ABC International Trading Ltd.

Trụ sở: 456 Main Street, Los Angeles, CA 90001, USA

Quốc tịch: Mỹ

Mã số thuế: 95-1234567

Email: contact@abcintl.com

Đại diện pháp luật: Ông John Doe

Chức vụ: CEO

Sau khi thảo luận, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng này với các điều khoản và điều kiện sau đây:

studeersnel

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by



Điều 1. Hàng hóa

1. Căn cứ vào các điều khoản được thỏa thuận trong hợp đồng này, Bên Bán đồng ý cung cấp và Bên Mua đồng ý nhận các hàng hóa sau đây:

STT	Tên hàng hóa	Xuất xứ	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá (USD)	Thành tiền (USD)
1	Ớt chuông tươi (Capsicum annuum) - Loại đỏ, kích thước trung bình (8-10 cm), không sâu bệnh, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu	Việt Nam	10.000	kg	1.50	15.000
2	Ớt chuông tươi - Loại vàng, kích thước trung bình (8-10 cm), không sâu bệnh, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu	Việt Nam	5.000	kg	1.60	8.000

Tổng giá trị hợp đồng: 23.000 USD (Hai mươi ba nghìn đô la Mỹ).

2. Kiểm định hàng hóa: Hàng hóa sẽ được kiểm định bởi tổ chức độc lập SGS Việt Nam tại kho của Bên Bán trước khi giao hàng. Chi phí kiểm định do Bên Bán chịu. Kiểm định bao gồm chất lượng, số lượng, và tuân thủ tiêu chuẩn an toàn thực

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

phẩm (ví dụ: không dư lượng thuốc trừ sâu vượt quy định của EU và Mỹ). Thời gian kiểm định: Trong vòng 3 ngày trước ngày giao hàng.

3. Đóng gói: Hàng hóa được đóng gói trong thùng carton tiêu chuẩn xuất khẩu, mỗi thùng 10 kg, có lớp lót bảo vệ chống dập nát, và dán nhãn rõ ràng với thông tin xuất xứ, ngày thu hoạch, và hạn sử dụng. Đóng gói phải đảm bảo hàng hóa tươi mới trong quá trình vận chuyển.

4. Chất lượng: Hàng hóa phải tươi, không héo úa, không có dấu hiệu hư hỏng, đạt cấp độ chất lượng Grade A theo tiêu chuẩn quốc tế (không quá 5% hàng lỗi). Độ chín: 80-90%. Hàng hóa phải tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm của nước nhập khẩu (Mỹ), bao gồm chứng nhận GlobalG.A.P.

5. Các chi tiết khác: Hàng hóa phải được thu hoạch từ nông trại hữu cơ, không sử dụng GMO. Bên Bán cung cấp mẫu thử 1 kg trước khi giao lô hàng chính.

Điều 2. Giao hàng

1. Áp dụng Incoterms 2020 của Phòng Thương mại Quốc tế (ICC). Điều kiện giao hàng: FOB Cảng TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

2. Địa điểm giao hàng: Kho hàng tại Cảng TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

3. Ngày hoặc thời hạn giao hàng: Giao hàng trong vòng 15 ngày kể từ ngày Bên Mua mở L/C hoặc thanh toán trước.

4. Người chuyên chở: Bên Mua chỉ định (ví dụ: Maersk Line hoặc tương đương).

5. Các điều khoản giao hàng khác: Bên Bán chịu trách nhiệm vận chuyển hàng đến cảng xuất khẩu và làm thủ tục hải quan xuất khẩu. Bên Mua chịu trách nhiệm vận chuyển từ cảng xuất đến cảng nhập và thủ tục hải quan nhập khẩu.

Điều 3. Điều kiện thanh toán

1. Phương thức thanh toán: Thư tín dụng không hủy ngang (Irrevocable L/C) tại ngân hàng do Bên Bán chỉ định (Ví dụ: Ngân hàng Vietcombank).

2. Thời hạn thanh toán: 100% giá trị hợp đồng thanh toán trước khi giao hàng, hoặc 50% trước và 50% sau khi nhận hàng và kiểm tra.

3. Đồng tiền thanh toán: USD (Đô la Mỹ).

Điều 4. Chứng từ

1. Bên Bán phải chuẩn bị và cung cấp cho Bên Mua các chứng từ sau:

- Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice).

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

- Chứng từ vận tải (Bill of Lading).

- Phiếu đóng gói (Packing List).

- Chứng từ bảo hiểm (nếu áp dụng).

- Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin).

- Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng (Inspection Certificate từ SGS).

- Chứng từ hải quan xuất khẩu.

- Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật (Phytosanitary Certificate).

- Các chứng từ khác theo yêu cầu của Bên Mua.

2. Thêm vào đó, Bên Bán phải chuẩn bị các chứng từ quy định trong Incoterms 2020 theo điều kiện FOB.

Điều 5. Trường hợp Bên Mua không thực hiện nghĩa vụ thanh toán đúng thời điểm đã thỏa thuận

1. Nếu Bên Mua không thanh toán đúng thời điểm, Bên Bán sẽ gia hạn thêm 7 ngày để thực hiện. Nếu không, Bên Bán có quyền hủy hợp đồng theo Điều 9.

2. Bên Bán có quyền tính lãi trên số tiền chưa trả với lãi suất 1% mỗi tháng.

Điều 6. Trường hợp Bên Bán không thực hiện nghĩa vụ giao hàng đúng thời điểm đã thỏa thuận

1. Nếu Bên Bán không giao hàng đúng thời điểm, Bên Mua sẽ gia hạn thêm 7 ngày. Nếu không, Bên Mua có quyền hủy hợp đồng theo Điều 9.

2. Bên Mua có quyền yêu cầu bồi thường 0.5% giá trị hàng hóa cho mỗi ngày chậm giao.

3. Việc bồi thường không ngăn cản quyền hủy hợp đồng.

Điều 7. Hàng hóa không phù hợp

1. Bên Mua phải kiểm tra hàng hóa trong vòng 7 ngày sau khi nhận. Thông báo bất kỳ sự không phù hợp nào trong vòng 3 ngày sau khi phát hiện. Nếu không thông báo trong 14 ngày kể từ ngày nhận, Bên Mua mất quyền khiếu nại.

2. Nếu hàng không phù hợp, Bên Mua có thể:

- Yêu cầu giao bổ sung hàng thiếu.

- Yêu cầu thay thế hàng phù hợp.

- Yêu cầu sửa chữa.

studeersnel

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

- Giảm giá tương ứng.

- Hủy hợp đồng theo Điều 9 và đòi bồi thường thiệt hại.

Điều 8. Chuyển giao quyền sở hữu

Quyền sở hữu chuyển giao cho Bên Mua khi hàng hóa được giao tại địa điểm quy định và thanh toán đầy đủ. Hàng hóa phải không bị tranh chấp từ bên thứ ba.

Điều 9. Hủy hợp đồng

1. Hợp đồng bị vi phạm nếu một bên không thực hiện nghĩa vụ, bao gồm giao hàng lỗi hoặc chậm.

2. Vi phạm cơ bản: Nếu vi phạm cốt lõi hoặc tước bỏ lợi ích chính của bên kia.

3. Bên bị vi phạm thông báo và gia hạn 7 ngày. Nếu không thực hiện, có thể hủy.

4. Đối với vi phạm cơ bản, có thể hủy ngay mà không gia hạn.

5. Tuyên bố hủy phải bằng văn bản.

Điều 10. Bất khả kháng

1. Bất khả kháng bao gồm chiến tranh, thiên tai, đình công, v.v., vượt ngoài kiểm soát và không dự đoán được.

2. Bên bị ảnh hưởng không chịu trách nhiệm nếu thông báo kịp thời.

3. Thông báo trong vòng 3 ngày sau sự kiện.

4. Nếu kéo dài quá 3 tháng, bên kia có quyền chấm dứt.

Điều 11. Sửa đổi bổ sung hợp đồng

Bất kỳ sửa đổi nào phải bằng văn bản (bao gồm email) và được cả hai bên ký.

Điều 12. Thông báo

Tất cả thông báo phải bằng văn bản, gửi đến địa chỉ/email tại đầu hợp đồng.

Điều 13. Thủ tục giải quyết tranh chấp

1. Giải quyết hòa giải trước. Nếu không, đưa ra trọng tài.

2. Tranh chấp được giải quyết tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), với 3 trọng tài viên. Nơi: TP. Hồ Chí Minh. Ngôn ngữ: Tiếng Anh.

Điều 14. Luật áp dụng

Áp dụng Công ước Vienna 1980 (CISG), sau đó là Nguyên tắc UNIDROIT, và luật Việt Nam cho các vấn đề còn lại.

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

Điều 15. Điều khoản chung

1. Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký.

2. Hợp đồng chấm dứt khi hoàn thành nghĩa vụ.

3. Lập thành 02 bản song ngữ (Tiếng Việt và Tiếng Anh), giá trị như nhau. Bản Tiếng Anh ưu tiên nếu có khác biệt.

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN	ĐẠI DIỆN BÊN MUA
Giám đốc	CEO
Nguyễn Văn A	John Doe

studeersnel

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by